

시 정 요 구

1. 제 목 : 무담보채권 상각처리 불철저
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권의 채권정리 및 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다) 제4조 제1항에 따르면 ①소멸시효가 완성된 채권, ②「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 면책결정으로 회수가 불가능한 채권(이하 “면책결정 채권”이라 한다), ③채무관계자의 사망으로 회수할 수 없는 채권(이하 “채무자 사망 채권”이라 한다) 등을 상각 대상으로 정하고 있고

「법인세법 시행령」 제19조의2 제3항과 상각요강 제5조에 따르면 소멸시효 완성 채권과 면책결정 채권은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각처리를 하고, 채무자 사망 채권의 경우 그 사유가 발생하여 상각신청 하는 날이 속하는 사업연도에 상각처리를 하여야

「법인세법」 제19조의2와 같은 법 시행령 제19조의2에 따라 상각채권 매입원가를 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수 있다.

따라서, 소멸시효 완성 등의 사유로 상각대상에 해당하는 채권은 해당 사업연도에 상각처리가 누락되지 않도록 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 전북지역본부 소관 무담보채권의 시효관리 실태를 점검⁵⁾한 결과

채무자 ○○○ 채권(▽▽▽▽▽▽ 0000-0000)의 경우 2014. 4. 7. 채무자의 발견재산이 없거나 회수실익이 극히 미미한 채권으로 판단하여 시효소송 제외 승인신청을 하였고, 2014. 7. 30. 소멸시효가 완성되었음에도 감사일 현재까지 매입잔액 215천 원을 상각처리 하지 않았고

채무자 ◎◎◎ 채권(◇◇◇◇◇◇ 0000-000000)의 경우 「국민기초생활 보장법」 제2조 제2호에 따른 수급자 중 생계급여 수급자로 시효연장 실익이 없다고 판단하여 2022. 9. 1. 시효소송 제외 및 회수 위임해지 처리를 하였음에도 감사일 현재까지 매입잔액 105천 원을 상각처리 하지 않는 등

소멸시효 완성 등으로 상각대상 채권인데도 특별한 사유 없이 상각하지 않은 사례 239건(채권잔액 10,317,880천 원, 매입잔액 106,756천 원)⁶⁾이 확인되었다.

5) 시효완성 및 시효연장 차주 2,269건에 대한 시효관리 현황을 점검

6) 분량이 과다하여 [별지 1]로 첨부함

한편, 위 239건 중 시효완성일이 2018년~2022년에 해당하는 채권 226건⁷⁾의 경우 올해 말 채권 상각처리 시 세무 신고조정을 통해 법인 세법상 손금으로 산입하여 법인세 절감이 가능⁸⁾한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 전북지역본부는 감사결과를 수용하면서 이번 감사를 통해 확인한 239건의 채권을 올해 말 상각처리 시 반영하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

전북지역본부 본부장은 소멸시효 완성 등 상각이 필요한 채권을 올해 상각 대상에 포함하여 처리하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다. (시정)

7) 소멸시효 완성일이 2017년 이전인 채권 13건은 세무 신고조정 기한 도과로 손금 산입 불가함

8) 「국세기본법」 제45조의2에 따라 최초신고 및 수정 신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있음